



INFLUENCE LABS

44.639.101/0001-82

Preparado para

Influence Labs

Victor Hugo de Campos Cruz
Sócio / Fundador / CEO
victorhccruz@icloud.com
+5511964540007

Pareto
Avenida Oscar Niemeyer, 2000
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
20031-909
Brasil

Kainara Nazario
kainara.nazario@pareto.io

Emitido

23 de Janeiro de 2026

Expira em

6 de Fevereiro de 2026

O pagamento será parcelado em 12 vezes. Sendo 12 parcelas no valor de R\$1.250 reais por mês.

Produtos e serviços	Frequência de cobrança	Quantidade	Preço unitário	Preço
Pareto AI - Nível 1 Acesso vitalício à Plataforma Pareto AI; ecossistema de educação, conteúdos e ferramentas de IA que reúne cursos, base de conhecimento, workshops, biblioteca de agentes e workflows, oportunidades e talentos, com tecnologia, metodologia e suporte para implementação profissional e escalável de soluções de IA		1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00

Subtotal Único	R\$ 15.000,00
Total	R\$ 15.000,00
Valor total do contrato	R\$ 15.000,00

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pareto Tecnologia e Marketing LTDA, com sede na Avenida Oscar Niemeyer, 02000, Sala 401, Bloco 1, Santo Cristo - Rio de Janeiro - RJ, Brasil - 20220-297 inscrita no CNPJ/ME sob o nº 19.331.125/0001-22, neste ato representada na forma de seu Contrato Social, doravante denominada “Pareto”; e, de outro lado CLIENTE, pessoa jurídica de direito privado, identificada e qualificada na página resumo acima, doravante denominada simplesmente "CLIENTE". PARETO e CLIENTE, conjuntamente denominadas “Partes” e, quando individual e indistintamente, como uma “Parte”, têm entre si, justo e contratado, o presente Contrato de Prestação de Serviços (“Contrato”), de acordo com as seguintes cláusulas e condições.

1. OBJETO

- 1.1. O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços pela Pareto ao Cliente, conforme descrito neste orçamento.
- 1.1.1. Pelo uso dos serviços descritos neste orçamento, o Cliente pagará o valor descrito na proposta acima.
- 1.2. Este Contrato inclui a nossa Política de Privacidade, que contém as regras e condições de uso que fazemos dos seus dados pessoais. Ao assinar este Contrato, o Cliente declara estar de acordo com as Políticas de Privacidade da Pareto, disponíveis no link: <https://www.iubenda.com/privacy-policy/30347126>.

2. OBRIGAÇÕES DA PARETO

- 2.1. A Pareto se compromete a oferecer suporte remoto gratuito em relação aos Serviços. As requisições devem ser feitas via canal de comunicação indicado pelo representante comercial da Pareto no momento da assinatura deste Contrato.
- 2.2. Considerando que a Pareto utiliza recursos de terceiros para a prestação do serviço, os quais interagem com os serviços de diversas plataformas online e dependem da disponibilidade contínua dos respectivos APIs e programas, na hipótese destes terceiros deixarem de disponibilizar os APIs e os programas em condições razoáveis para os serviços, a Pareto poderá interromper o fornecimento de tais recursos, sem que o Cliente tenha direito a qualquer reembolso, crédito ou

outras compensações. Caso essa interrupção persista por pelo menos 5 (cinco) dias corridos, o valor do Contrato será descontado proporcionalmente aos dias em que o serviço ficou indisponível.

3. OBRIGAÇÕES DO CLIENTE

3.1. O Cliente se compromete a:

- (i) Utilizar os Serviços nos estritos termos deste, respeitando ainda a legislação vigente e o direito de terceiros;
- (ii) Contratar os softwares indicados pela Pareto que são necessários para a entrega integral dos Serviços;
- (iii) Tomar todas as medidas de segurança para que os funcionários e/ou terceiros autorizados não violem nenhum direito de propriedade intelectual da Pareto, e comunicar a Pareto, imediatamente, em caso de qualquer violação à propriedade intelectual de que venha a ter conhecimento;
- (iv) Tomar todas as medidas necessárias para que os Serviços sejam utilizados com observância dos termos deste Contrato, responsabilizando-se por quaisquer violações à propriedade intelectual da Pareto ou de qualquer terceiro praticado por funcionários e prepostos do Cliente;
- (v) Tomar todas as medidas necessárias para que os Serviços não sejam utilizados indevidamente, assim considerado, mas não se limitando, a publicação de conteúdos ofensivos e ilegais.

3.2. O descumprimento de qualquer obrigação prevista nesta cláusula, autoriza a Pareto, independente de aviso prévio ao Cliente, bloquear ou suspender os Serviços por prazo indeterminado, sendo o Cliente o único e exclusivo responsável pelos danos que vier a sofrer pela utilização indevida dos Serviços, bem como pelos danos que vier a causar a terceiros pelos mesmos motivos.

3.3. O Cliente declara permitir que a Pareto divulgue, em seu website e mídias sociais, como cases de sucesso ou portfólio, os dados incrementais (variações) e as logomarcas de seus produtos/serviços, eximindo por completo a Pareto quanto ao pagamento de qualquer tipo de royalties ou qualquer outra forma de contraprestação, bem como declara que tais divulgações não infringem de maneira alguma os seus direitos de propriedade intelectual.

3.4. O Cliente declara que possui as condições mínimas para a Pareto executar a prestação dos serviços contratados. Essas condições mínimas incluem, mas não se limitam a: acesso a contas ativas nas plataformas que serão utilizadas na prestação dos Serviço e possibilidade de integração via API com sistemas que fazem parte do escopo do trabalho.

3.4.1. Caso as condições mínimas mencionadas não estejam disponíveis, a Pareto poderá interromper o atendimento temporariamente, até que o Cliente providencie os recursos necessários. Na hipótese do Cliente rescindir o contrato devido a não conseguir providenciar as condições mínimas, a Pareto está isenta de realizar qualquer tipo de reembolso, crédito ou outras compensações.

3.5. A fim de utilizar os Serviços, o Cliente deve manter e operar o software e hardware necessários para tal. O Cliente é o único e exclusivo responsável por adquirir, instalar e manter todo e qualquer software e hardware necessários para utilizar os Serviços. A Pareto não se responsabiliza por quaisquer dificuldades técnicas que o Cliente enfrente decorrentes do uso destes softwares e hardwares.

3.6. O Cliente é responsável por manter sempre atualizado seu cadastro empresarial junto à Pareto pelos canais de comunicação da Pareto, comunicando, imediatamente, sempre que houver quaisquer alterações em seus dados, incluindo, mas não se limitando a endereço, telefone e e-mail para contato (os “Dados de Cadastro”).

3.6.1. O Cliente concorda em fornecer informações verdadeiras, corretas, atualizadas e completas conforme solicitado no formato de cadastro disponibilizado ao Cliente, sob pena de responsabilização nos termos da legislação aplicável vigente.

3.6.2. A Pareto pode depender dos Dados de Cadastro para avaliar a situação de negócio, para fornecer informação sobre os Serviços (em acordo com as Políticas de Privacidade da Pareto), ou, alternativamente, para identificar e/ou entrar em contato com o Cliente. Se os Dados de Cadastro não forem verdadeiros e corretos, ou estiverem desatualizados e incompletos, a Pareto poderá encerrar os Serviços.

4. VALOR E PAGAMENTO

4.1. Pelos serviços contratados, o Cliente pagará à Pareto a importância discriminada neste orçamento, na página resumo acima.

4.2. Os serviços prestados são pré-pagos, ou seja, o valor do contrato é devido a partir da data de assinatura do Contrato.

4.2.1 Caso a forma de pagamento escolhida seja cartão de crédito, o Cliente terá acesso aos Serviços após o pagamento do plano, conforme pacote acordado com o representante comercial da Pareto.

4.2.2 Caso a forma de pagamento escolhida seja boleto bancário, o Cliente terá acesso aos Serviços após assinatura do contrato, sendo que o primeiro boleto do pacote acordado com o representante comercial da Pareto terá vencimento de 2 (dois) dias corridos após assinatura. Caso esse primeiro boleto não seja pago até o dia do vencimento, o acesso aos Serviços será revogado.

4.3. O pagamento do valor do Contrato descrito na cláusula 1.1 dá ao Cliente acesso vitalício aos Serviços descritos neste Contrato, sem a necessidade de pagamentos recorrentes, ressalvadas apenas eventuais contratações futuras de serviços adicionais.

4.4. O pagamento deverá ser feito através de boleto bancário, transferência bancária, PIX ou cartão de crédito, sendo que desde já o Cliente autoriza o débito recorrente dos valores devidos no cartão de crédito cadastrado. Na hipótese deste ser cancelado por qualquer motivo, o Cliente se compromete a informar os dados do novo cartão para evitar qualquer suspensão na prestação dos Serviços.

4.5. Em caso de inadimplência de qualquer parcela pelo prazo superior de 10 (dez) dias corridos, fica autorizada a Pareto, independente de prévio aviso, suspender o acesso do Cliente aos Serviços.

4.6. Na hipótese de inadimplemento em relação a qualquer um dos valores, sobre o montante em atraso incidirá multa de 2% (dois por cento) e juros simples de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês, calculado pro rata die e contados a partir da data de vencimento até a data do efetivo pagamento, e de atualização monetária com base na variação do IPCA ou, na falta ou extinção deste, pelo índice que naquela oportunidade melhor venha refletir a perda do valor aquisitivo do padrão monetário vigente, sem prejuízo de outras sanções previstas neste Contrato.

4.7. Fica autorizada a Pareto desde já, a seu exclusivo critério, a descontar, caucionar, ceder, transferir, por endosso ou cessão civil de crédito, no todo ou em parte, todos os direitos de crédito e garantia decorrentes do presente contrato, independente de anuência do Cliente, ficando os cessionários credores e beneficiários do crédito sub-rogados em todos os direitos de crédito deste instrumento.

4.8. Por se tratar de contratação com pagamento único e acesso vitalício aos Serviços, não haverá renovação automática nem reajuste periódico do valor contratado em relação a estes Serviços. Eventuais serviços adicionais que venham a ser contratados no futuro serão objeto de nova proposta comercial, sujeita às condições e reajustes nela previstos.

5. VIGÊNCIA

5.1. O presente Contrato vigorará pelo prazo descrito na proposta acima.

5.2. Ao término do período de vigência, o Contrato se renovará automática e sucessivamente por períodos iguais ao período da vigência inicial.

6. RESCISÃO

6.1. Em caso de rescisão imotivada por parte do Cliente, todos os montantes até então pagos pelo Cliente à Pareto não serão reembolsados, e todos os valores remanescentes devidos se tornarão imediatamente devidos e pagáveis pelo Cliente.

6.1.1. Os Serviços podem ser cancelados unilateralmente pelo Cliente, com aviso prévio de 60 (sessenta) dias. No caso de cumprimento do aviso prévio mencionado, a Pareto isenta o Cliente dos valores remanescentes devidos referentes ao escopo dos Serviços.

6.2. O cancelamento unilateral e imotivado do Contrato pelo Cliente não lhe dará direito de ser ressarcido por eventuais valores já pagos à Pareto.

6.3. Para cancelar os Serviços, é necessário entrar em contato através do e-mail financeiro@pareto.io. A equipe de atendimento ficará responsável por realizar os

procedimentos para a interrupção dos Serviços de maneira segura.

7. CONFIDENCIALIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS

7.1. Neste Contrato, o termo “Informações Confidenciais” significará toda e qualquer informação técnica ou comercial, inclusive informações de terceiros, em qualquer tipo de suporte ou mídia (gráfica, eletrônica ou qualquer outra forma), incluindo, mas não limitado, a especificações de produtos/serviços, protótipos, software para computadores, amostras, processos, planos de marketing, fórmulas, vantagens e desvantagens competitivas, “precificação” de produtos, métodos, investidores, custos de produção, dados financeiros e estatísticas, bases de dados, inclusive de RH, trocadas entre Cliente e Pareto, de forma direta ou indireta, por força da realização da execução do Contrato.

7.2. Cada parte se compromete a manter e tratar como confidencial e não revelar a terceiros qualquer Informação Confidencial relacionada aos Serviços, dados de usuários, segredo de indústria e outros, ou usar referidas informações para qualquer propósito que não aquele previsto no presente Contrato.

7.3. Tanto as partes quanto os seus representantes legais, diretores, empregados, agentes e consultores, incluindo advogados, auditores e consultores financeiros, estão sujeitos ao dever de sigilo e confidencialidade previsto neste Contrato.

7.4. Não obstante o disposto neste Contrato, as Informações Confidenciais poderão ser reveladas nas seguintes hipóteses: (i) exigência legal aplicável, (ii) ordem ou decisão judicial ou em processo administrativo ou arbitral, ou (iii) solicitação de qualquer autoridade ou órgão regulador do Brasil. Em quaisquer das situações previstas nesta cláusula, a Parte que tiver de divulgar as Informações Confidenciais somente o fará até a extensão exigida por tal ordem administrativa, arbitral ou judicial, e previamente orientada pela opinião de seus assessores legais, comprometendo-se a tomar todas as medidas razoavelmente necessárias para preservar a confidencialidade das Informações Confidenciais, incluindo a obtenção de uma medida protetiva ou outro provimento que possa assegurar a concessão de tratamento confidencial às Informações Confidenciais.

7.5. As partes reconhecem que qualquer quebra das obrigações de confidencialidade deste Contrato pode causar danos à outra parte em valor não prontamente mensurável. Sendo assim, as partes acordam, sem prejuízo a outros direitos ou medidas cabíveis, que a parte infratora deverá reparar a parte reveladora dos danos efetivamente sofridos por esta.

7.6. A obrigação de confidencialidade disposta neste Contrato vigorará na constância do Contrato e permanecerá vigente pelo prazo de 5 (cinco) anos após a data de sua extinção ou enquanto perdurar o caráter de confidencialidade das informações recebidas.

7.7. O uso e tratamento de dados e informações obtidas através da Internet, capazes de identificar pessoas físicas, bem como o conteúdo ou as comunicações privadas ocorridas durante a prestação dos Serviços (os “Dados Pessoais”) se darão de acordo com a legislação brasileira vigente aplicável, mais especificamente aos termos da Lei do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), conforme regulamentado, e aos termos da Lei nº 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – “LGPD”). Sem limitação do precedente, a Pareto se compromete em manter as defesas administrativas, físicas e técnicas adequadas para proteger a segurança, confidencialidade e integridade dos Dados Pessoais do Cliente. A Pareto se compromete a não (i) alterar os dados; (ii) divulgar os Dados Pessoais, exceto se exigido pela lei, ou se o Cliente permitir expressamente por escrito; (iii) acessar os Dados Pessoais exceto para prestar os Serviços, suporte ou resolver problemas de serviço ou técnicos, ou mediante pedido em relação aos aspectos de suporte ao cliente.

7.7.1. A Pareto garante que qualquer armazenamento, uso e processamento dos Dados Pessoais coletados durante a prestação dos Serviços objeto deste Contrato ocorrerão de acordo com as finalidades previstas neste Contrato e na legislação aplicável, protegendo-os contra perdas, divulgações e acessos não autorizados, sejam esses acidentais ou não, devendo tais medidas garantir adequada segurança para os riscos apresentados em decorrência da natureza dos Dados Pessoais coletados.

7.7.2. Nada neste documento prejudicará os direitos que o Cliente tem sobre os Dados Pessoais armazenados em seus próprios sistemas, mantendo sua total responsabilidade e propriedade sobre eles. A Pareto garante que os Dados Pessoais não serão compartilhados de forma a prejudicar, de qualquer maneira, os negócios do Cliente, garantindo, ainda, que os Dados Pessoais não serão compartilhados com outros clientes da Pareto, ou com concorrentes diretos ou indiretos, sem expressa autorização desta para esses fins. Por meio deste Contrato, o Cliente cede à Pareto uma licença de acesso e uso dos Dados Pessoais e outros dados que estejam armazenados em seus sistemas, exclusivamente para realizar o processamento necessário para a prestação dos Serviços.

7.7.3. A Pareto poderá utilizar os Dados Pessoais, cruzá-los e/ou enriquecê-los com outros Dados Pessoais que já estejam em sua posse, ou que venha adquirir e incluir em seus sistemas, para a criação de perfis demográficos, de consumo e socioeconômicos de pessoas físicas e jurídicas; para levantamento de informações estatísticas e de mercado; como substrato para a criação ou para a análise do sucesso de anúncios, online ou off-line, próprios; para a melhoria dos produtos e algoritmos da Pareto; assim como para a preparação de relatórios, métricas e outras soluções e software de inteligência de negócios voltadas a si própria. Ademais, os Dados Pessoais podem ser utilizados para a criação de novos serviços, produtos e funcionalidades, assim como para o direcionamento de anúncios aos titulares dos Dados Pessoais e a terceiros. A Pareto se reserva, ainda, o direito de incluir os Dados Pessoais dentre seus ativos para todos e quaisquer fins

comerciais, nos limites das legítimas expectativas no uso e compartilhamento dos Dados Pessoais e dos titulares dos Dados Pessoais. Eventualmente, a Pareto poderá também utilizar os Dados Pessoais para finalidades não previstas nesta Cláusula, mas que estejam dentro das legítimas expectativas e dos titulares dos Dados Pessoais, de acordo com a legislação e relações contratuais aplicáveis. O eventual uso dos Dados Pessoais para finalidades que não cumpram com essa prerrogativa será feito mediante notificação prévia ao Cliente ("Usos Permitidos"), sempre que possível e razoável. Sem prejuízo dos limites e garantias estabelecidos nesta cláusula, a Pareto poderá, ainda, compartilhar os Dados Pessoais com seus parceiros comerciais sempre que necessário para consumir um Uso Permitido. Sempre que possível, os Dados Pessoais serão tratados e compartilhados de forma anônima ou pseudoanônima, preservando-se a identidade do Cliente e dos titulares dos Dados Pessoais.

7.8. Os Dados Pessoais serão excluídos dos sistemas da Pareto, mediante requisição dos titulares dos Dados Pessoais ou quando estes não forem mais necessários para os Usos Permitidos, salvo se houver qualquer outra razão, base legal ou contratual, para a sua manutenção, como eventual obrigação legal de retenção de Dados Pessoais ou necessidade de preservação destes para resguardo de direitos e interesses legítimos da Pareto. Em conformidade com as melhores práticas de mercado, o Cliente concorda e responsabiliza-se em informar os titulares dos Dados Pessoais sobre o procedimento detalhado para desativar a coleta, tratamento e compartilhamento dos Dados Pessoais, assim como para solicitar sua exclusão, disponibilizando, por exemplo e se cabível, links que ofereçam tais possibilidades.

7.8.1. O Cliente concorda em processar as solicitações de exclusão de Dados Pessoais dos titulares dos Dados Pessoais dentro dos prazos exigidos pela legislação e, na inexistência deste, assim que possível, a partir do momento do recebimento da solicitação. O Cliente desde já se compromete a informar à Pareto caso um titular de Dados Pessoais deseje exercer qualquer direito que tenha, com base legal, sobre seus Dados Pessoais, para que as Partes possam tomar as medidas cabíveis para garantir referidos direitos e envidar seus melhores esforços no cumprimento da legislação. O Cliente garante que não haverá nenhuma cobrança de taxa dos titulares que solicitem a exclusão de seus Dados Pessoais.

7.9. As Partes comprometem-se a seguir regras de privacidade, proteção de dados, confidencialidade ou requisitos de segurança de informações, em conformidade com as melhores práticas e a legislação aplicável, com o objetivo de garantir a confidencialidade e o uso adequado dos Dados Pessoais e a sua não divulgação, exceto na forma autorizada pelo presente Contrato ou pela legislação pertinente. As Partes manterão funções administrativas, técnicas e físicas destinadas a proteger os Dados Pessoais contra eventuais destruições, perdas, alterações, acessos, divulgações ou uso, acidental, ilegal ou não autorizado.

7.10. O Cliente declara que tem autorização expressa, das fontes públicas ou privadas, de sua responsabilidade ou não, para coletar, tratar e compartilhar os Dados Pessoais com a Pareto para os Usos Permitidos, assumindo total responsabilidade perante a Pareto, os titulares dos Dados Pessoais e terceiros por tais autorizações. O Cliente garante ainda que, empreende todos os esforços razoáveis para que toda e qualquer coleta, uso, tratamento e armazenamento dos dados coletados no âmbito da sua relação com os titulares dos Dados Pessoais, comercial ou não, e deste Contrato, serão realizados sempre com o consentimento expresso, livre e informado dos titulares dos Dados Pessoais, para os Usos Permitidos e para os compartilhamentos previstos neste Contrato, respeitada a legislação aplicável. O Cliente concorda expressamente em incluir, em suas políticas de privacidade ou outros instrumentos firmados com os titulares dos Dados Pessoais, direta ou indiretamente, referências claras, destacadas das demais cláusulas contratuais e adequadas em relação à coleta, tratamento e compartilhamento com terceiros de seus dados e aos Usos Permitidos, observando-se a legislação aplicável, visando obter o seu efetivo consentimento para o tratamento dos Dados. O Cliente declara que não aceita, para os fins deste Contrato, o consentimento tácito através da participação em pesquisas, inscrições ou por meio de contatos em redes sociais.

7.11. O Cliente declara que não adquiriu listas de distribuição, endereços de mídia ou endereços de e-mail por terceiros alheios ou sem o consentimento dos titulares dos Dados Pessoais, tampouco que obteve os Dados em desconformidade com quaisquer leis ou regulamentações a ela aplicáveis, declarando ainda, sem limitação, que não participou na quebra de qualquer dever de sigilo de parceiros comerciais com quem tenha contratações próprias, incluindo sigilo financeiro e fiscal. A Pareto pode tomar qualquer medida legal cabível caso seja constatada tal situação.

7.12. Caso o Cliente viole qualquer regra ou dispositivo firmado com os titulares dos Dados Pessoais relacionados ao objeto deste Contrato, ou qualquer legislação aplicável ao caso, a Pareto se reserva o direito de rescindir este Contrato sem quaisquer ônus ou penalidades, sem prejuízo da cobrança, por meio de direito de regresso, de eventuais perdas e danos que forem verificadas.

7.13. Em nenhuma circunstância a Pareto se responsabilizará por qualquer delito, negligência, descumprimento contratual ou outra hipótese de ilícito civil ou penal que o Cliente ou seus parceiros, prestadores de serviços, provedores de conta, funcionários, fornecedores, distribuidores ou agentes, causarem a terceiros ou aos titulares dos Dados Pessoais, incluindo o uso não autorizado de seus dados, sendo de total responsabilidade do Cliente arcar com todos e quaisquer danos, monetários ou de outra natureza, decorrentes de sua atuação indireta, direta ou incidental.

7.14. Quaisquer documentos e/ou informações solicitados pela Pareto sob o presente Contrato deverão ser apresentados dentro do prazo definido em comum

acordo entre as Partes, exceto os casos de determinação judicial que deverão ser observados os prazos respectivos.

7.15. A Pareto implementa medidas de segurança padrão do setor para proteger os dados do Cliente, incluindo criptografia na transmissão e armazenamento, controles rigorosos de acesso, monitoramento contínuo de segurança e avaliações regulares de vulnerabilidades. No entanto, o Cliente reconhece que nenhuma transmissão de dados pela internet ou método de armazenamento eletrônico é completamente seguro.

8. PROPRIEDADE INTELECTUAL

8.1. A celebração do presente Contrato não transfere e nem confere ao Cliente quaisquer direitos, reconhecidos ou não, no âmbito do direito da propriedade intelectual, em sentido amplo, de que a Pareto seja ou venha a ser titular, tendo por objeto especialmente, mas não se limitando, os programas de computador, sistemas, marcas, patentes, direitos autorais, know-how, dados técnicos, industriais, artísticos, comerciais, de marketing, ou de qualquer outra natureza, fórmulas, conceitos de produto, processos, projetos, croquis, fotografias, algoritmos, plantas, desenhos, especificações técnicas, definições, informações, invenções, ideias, documentos e as informações técnicas compartilhadas com o Cliente.

8.2. O Cliente possui os direitos da propriedade intelectual sobre os componentes de treinamento dos agentes de inteligência artificial desenvolvidos no âmbito deste Contrato. Os componentes mencionados são as instruções ("prompts"), códigos de automação ("scripts" ou "apis") e demais bases de conhecimento geradas com a finalidade de treinar os agentes de inteligência artificial incluídos neste Contrato.

9. RESPONSABILIDADES

9.1. Exceto no caso de conduta dolosa comprovada, em nenhum momento a Pareto será responsável por perda ou dano de qualquer natureza que surja como resultado dos Serviços ou qualquer outra informação ou serviço fornecido.

9.2. Em nenhuma hipótese a Pareto será responsável por quaisquer danos indiretos, de qualquer natureza, que possam, direta ou indiretamente, ser atribuíveis ao uso, ou à incapacidade de uso dos Serviços ou quaisquer informações ou serviço prestado, mesmo se advertido sobre a possibilidade de tais danos ou se tais danos eram previsíveis.

9.3. A Pareto não será responsável perante o Cliente por qualquer atraso ou não execução dos Serviços decorrente de qualquer causa além do razoável controle da Pareto ou de prestadores de serviços.

10. NÃO ALICIAMENTO

10.1. O Cliente compromete-se, durante todo o prazo de vigência deste Contrato, e pelo período adicional de 2 (dois) anos a partir do encerramento deste Contrato, a não contratar ou tentar contratar, bem como induzir, solicitar ou encorajar a contratação de qualquer empregado, executivo ou colaborador da Pareto que o Cliente e seus empregados tenham tido contato relacionado à execução do Contrato.

10.2. Salvo se especificamente disposto de outra forma neste Contrato, em caso de infração a disposição aqui prevista, ficará a Parte infratora sujeita ao pagamento de uma multa equivalente a 12 (doze) vezes o valor do último salário bruto auferido pelo empregado, executivo ou colaborador da Pareto em questão, sem prejuízo da apuração de indenização por perdas, danos e lucros cessantes que a infração causar à Parte inocente e da incidência de outras penas expressamente especificadas neste Contrato.

11. COMPLIANCE

11.1. A Pareto assume que seus agentes, funcionários e subcontratados deverão cumprir durante a sua vigência todas as leis anticorrupção, incluindo o Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), Lei Federal americana, Bribery Act 2010 of the United Kingdom (Lei Anticorrupção do Reino Unido) e a Lei Federal nº 12.846/2013 ("Leis Anticorrupção").

11.2. A Pareto garante que não irá, em razão do presente instrumento, ou de quaisquer outras transações comerciais envolvendo qualquer das Partes, transferir qualquer coisa de valor, direta ou indiretamente, a qualquer pessoa do setor privado ou funcionários do governo ou de empresas controladas pelo governo, a fim de obter ou manter qualquer outro benefício ou vantagem indevida. A Pareto garante que nenhum dinheiro pago ao mesmo será utilizado a título de compensação ou de outra forma será usado para pagar qualquer suborno ou propina em violação da lei aplicável.

11.3. A Pareto manterá uma contabilidade precisa e atualizada de todos os negócios que envolvem este instrumento.

11.4. A Pareto concorda em responder prontamente às dúvidas relacionadas com o programa anticorrupção e outros controles relacionados ao disposto nesta Cláusula e que cooperará plenamente em qualquer investigação de uma violação de suas disposições.

12. NOTIFICAÇÕES

12.1. Notificações podem ser dadas pela Pareto ou pelo Cliente por e-mail. O endereço para assuntos financeiros é financeiro@pareto.io.

13. DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. O Cliente não poderá ceder, sublicenciar, subcontratar, transferir ou dispor de quaisquer direitos e obrigações no âmbito deste Contrato sem o aviso prévio para

a Pareto. A Pareto poderá ceder o Contrato ou os direitos dele decorrentes a qualquer uma das sociedades do grupo econômico do qual faz parte ou que possa vir a fazer parte no futuro, ficando desobrigada de comunicar ao Cliente sua intenção.

13.2. Os tributos e demais encargos fiscais que forem devidos, direta ou indiretamente, em virtude dos valores pagos ou recebidos através deste Contrato ou em virtude de sua execução serão de responsabilidade do contribuinte assim definido na norma tributária, sem direito a reembolso.

13.3. Se em algum momento, qualquer disposição (ou parte de qualquer disposição) deste Contrato é, ou tornar-se ilegal, inválida ou inexecutável em qualquer aspecto, sob a lei de qualquer jurisdição, isto não afetará ou prejudicará a legalidade, validade ou execução nessa ou em qualquer outra jurisdição de qualquer outra disposição (ou qualquer outra parte da mesma disposição) deste Contrato.

13.4. Se alguma cláusula deste instrumento for considerada ilegal, nula ou incapaz de ser cumprida por qualquer motivo, esta previsão será considerada uma cláusula independente da parte remanescente deste documento e não afetará a validade ou a aplicabilidade do cumprimento dos termos do restante do presente.

13.5. Este Contrato é de natureza estritamente civil, inexistindo qualquer vínculo empregatício entre o Cliente e seus empregados, dirigentes ou prepostos da Pareto e vice e versa.

13.6. São de exclusiva responsabilidade da Pareto arcar com os ônus relativos às obrigações e encargos trabalhistas, previdenciários, tributos federais, estaduais e municipais, FGTS e quaisquer outros decorrentes da relação empregatícia entre ela e seus empregados, encarregados da execução dos Serviços objeto deste contrato, bem como o estrito cumprimento das normas regulamentares de procedimentos trabalhistas em vigor.

13.7. Caso o Cliente venha a ser demandado judicialmente, a qualquer tempo, no âmbito trabalhista por empregado, preposto ou terceiro que tenha prestado serviço à Pareto esta obriga-se a: (i) intervir voluntariamente no feito, pleiteando a sua exclusão do polo passivo da respectiva demanda; (ii) prestar todas as cauções e garantias ordenadas durante o trâmite do feito, seja em primeira ou segunda instância; (iii) assumir a responsabilidade integral e exclusiva pelo pagamento de condenações pecuniárias e providências pleiteadas, mantendo o Cliente a salvo e indene de qualquer ônus e/ou desembolso financeiro a qualquer título relativo ao processo em trâmite; e (iv) arcar com as suas despesas processuais suportadas decorrentes de sua inclusão nos referidos processos, incluídos aí honorários advocatícios e demais despesas necessárias para a efetivação de defesa e acompanhamento integral do processo, desde que os profissionais contratados sejam previamente indicados ou sua contratação autorizada pela Pareto.

13.8. A Pareto deverá requerer a exclusão do Cliente na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos ou em audiência, caso este seja incluído no polo passivo de demandas promovidas por empregados, colaboradores e/ou terceiros vinculados a Pareto.

13.9. A Pareto declara que (i) não explora, e não explorará, qualquer forma de trabalho degradante ou análoga à condição de escravo, respeitando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, assim como as Convenções nº 29 e 105 da Organização Internacional do Trabalho – OIT, a Declaração de Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho da OIT e pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos, e (ii) não utiliza de práticas discriminatórias e limitativas ao acesso na relação de emprego ou a sua manutenção, em decorrência de sexo, origem, raça, cor, condição física, religião, estado civil, situação familiar ou qualquer outra condição.

13.10. As Partes, na melhor forma de direito, reconhecem que: (i) o não exercício, a concessão de prazo, a tolerância, ou o atraso em exercer qualquer direito que lhes seja assegurado, por este Contrato e/ou pela lei vigente, não constituirá novação ou renúncia desses direitos, nem prejudicará o seu eventual exercício; (ii) o exercício singular ou parcial desses direitos não impedirá o posterior exercício do restante desses direitos, ou o exercício de qualquer outro direito; (iii) a renúncia de qualquer um desses direitos não será válida, a menos que seja concedida por escrito; e (iv) a renúncia de um direito deverá ser interpretada restritivamente, e não será considerada como extensiva a outro conferido neste Contrato. Este Contrato é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obriga as Partes e seus sucessores a qualquer título.

13.11. Após a assinatura do presente Contrato prevalecerão suas estipulações substituindo e superando, para todos os efeitos, quaisquer tratativas, escritas ou orais, anteriormente mantidas entre as Partes, quanto ao objeto deste Contrato.

13.12. Cada uma das Partes firmam este Contrato, declarando que:

- a) está ciente das obrigações assumidas neste Contrato, e da legislação aplicável para sua regulação;
- b) foi devidamente assistida por seus advogados durante o processo de elaboração e assinatura deste Contrato e possui capacidade para compreender plenamente todos os termos e condições deste Contrato; e
- c) não está sujeita a qualquer situação excepcional de necessidade econômica ou financeira, assumindo integralmente os ônus e riscos decorrentes desta contratação, incluindo, sem limitação, da obrigação de indenizar pactuada neste Contrato.

13.13. O presente Contrato não constitui qualquer espécie de acordo operacional, joint-venture ou associação entre as Partes, sendo certo que: (a) as Partes são totalmente independentes entre si; (b) nenhuma disposição deste Contrato deverá ser interpretada no sentido de criar qualquer vínculo societário,

representação, trabalhista ou tributário entre as Partes e seus colaboradores; e (c) inexistência e inexistirá solidariedade ativa ou passiva de qualquer natureza entre as Partes.

13.14. Cada uma das Partes será responsável pelo pagamento das despesas em que tiver incorrido em função do presente Contrato, inclusive as despesas com auditores contábeis, advogados, corretores, despachantes e consultores

13.15. Todas as disposições deste Contrato que prevejam a observância de obrigações ou responsabilidades após a rescisão ou extinção deste Contrato, subsistirão a sua rescisão ou extinção e continuarão em pleno vigor e efeito, em especial no que tange à propriedade intelectual, confidencialidade e privacidade de dados e informações.

13.16. A Pareto não garante o retorno financeiro e econômico dos Serviços.

14. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

14.1. Este Contrato e todas as relações dele decorrentes são submetidas às leis da República Federativa do Brasil, sendo eleito o foro da Comarca da Capital do estado do Rio de Janeiro, para dirimir qualquer controvérsia decorrente deste instrumento.

Assinatura

Antes de assinar esse orçamento, um e-mail deve ser enviado para você para confirmar sua identidade. Encontre seu perfil abaixo para solicitar um e-mail de verificação.

Victor Hugo de Campos Cruz

victorhccruz@icloud.com

[sig|req|signer1]

Ramon Thurler Palomo

ramon@pareto.io

[sig|req|signer2]

Imprimir